

0000396-77.2010.8.26.0405

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gisele Rodrigues Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

Por acórdão publicado em 04 de junho de 2014, GISELE RODRIGUES SILVA foi condenada à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0000396-77.2010.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000396-77.2010.8.26.0405

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gisele Rodrigues Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

Por acórdão publicado em 04 de junho de 2014, GISELE RODRIGUES SILVA foi condenada à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e tres) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo ao dia, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 (fls. 945/960). O acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 12 de agosto de 2014 (fls. 232).

Houve a expedição de mandado de prisão, o qual não foi cumprido porque a ré não foi localizada. Diante da expiração do mandado, a acusação requereu a renovação da validade. Todavia, entendendo necessária a análise da prescrição da pretensão executória.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Decorreram mais de 08 (oito) anos desde o trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação (termo inicial previsto no artigo 112, I , do CP) até a presente data.

Assim, considerando a pena lançada na condenação e a menoridade da acusada à época dos fatos - que reduz o prazo prescricional pela metade-, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré GISELE RODRIGUES SILVA, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, com lastro nos artigos 107, inciso IV, 110, e 115, todos do Código Penal.

Expeça-se o necessário.

Anote-se.

Após as cautelas necessárias, ao arquivo.

P.R.I.C.

Osasco, 03 de outubro de 2022.